

大法官講堂：

中華民國憲法及政府（二）

第八講

立法院

授課教師：湯德宗教授
國立臺灣大學政治學系



【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示
—非商業性—相同方式分享」臺灣 3.0 版授權釋出】

立法院

-- 從「老闆」變「對手」

湯德宗
憲法有聲書

目 次

壹、立法院定位 (§62)

一、「最高」立法機關

Q 何謂「最高」立法機關？

1. 釋字 76

立法院、國民大會、監察院「共同」相當於「國會」？

Q 既是「共同」，如何能謂「最」高？

Ω (三院制)「國會」≠「立法」機關

- 憲改歷程：立法院權力持續擴大，終成「一院制國會」

2. 國會至上（國會主權）原則

2.1 國民主權原則 v. 國會至上（國會主權）原則

2.1.1 二元民主(dualist democracy)

2.1.2 一元民主(monistic democracy)

國內主權(internal sovereignty) = 立法主權(legislative sovereignty) + 政治主權(political sovereignty)

2.2 依法行政原則 (GG §20-III)

2.1 法律優位（憲法 §172）

2.2 法律保留(Prinzip des Vorbehalt des Gesetzes)

v. 行政保留（1958 法國憲法 §37）

釋字 443（層級化法律保留原則）

Q 法律保留原則之強度，於「組織法」與「作用法」應有差異？

Q 法律保留原則之強度，於「總統制」與「內閣制」亦應有別？

2.3 授權明確性原則（釋字 313, 680）

湯德宗，〈大法官有關行政、立法兩權關係指標解釋析論〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 173 以下，頁 204, n. 59 (2014，增訂四版)

3. 憲法保留原則

E.g., 釋字 392／憲法 §8

4. 違憲審查制度（憲法 §78；釋字 185, 405）

5. 直接民主（→ 公民投票法；釋字 645）

5.1 法律創複

「國大創複」（~~§27-II~~）→

「人民創複」（增修 §1-II, 公投法 §2-II-(1) & (2)）

5.2 修憲複決（增修 §1-I, 12）

5.3 政策公投 (policy plebiscite)

「國大政策公投」（~~§27-II~~）→

「人民政策公投」（公投法 §2-II-(3)）

Q 公投（直接民主）之結果，仍須接受違憲審查？

6. 地方自治之憲法保障

自治立法權 v. 國家立法權

Cf. §§109, 110

7. 事物本質限制

7.1 個人性立法(bill of attainder)之禁止

7.2 溯及立法(*ex post law*)之禁止

- 授益立法不可溯及？
- 刑罰嚴禁溯及（罪刑法定）
- 釋字 714

7.3 個別性法律(*Einzelfallgesetz*)之合憲性？

- 釋字 520
- 釋字 585

二、比較憲法

1. 一院制國會 v. 兩院制國會（參、眾議院或上、下議院）
2. 歷史因素
 - 2.1 代表：由階級，到選區（民）
 - 2.2 任期（與其他政治部門之區隔）。

三、「代表人民」行使立法權

1. 代議（間接民主／治權）機關
2. 法定代表 v. 委任代表（§133）

貳、立法院職權（§63 ⇨ 「立法權」）

「立法院職權行使法」鳥瞰

一、法案(bills)議決權

1. 法律案（§§57, 63；增修 §3-II-(2)；釋字 520）

1.1 提案

- 行政院提案（§58-II）
- 立法委員提案（立法院議事規則 §8-I）

Q 立委職權行使由「議事規則」規範，與由「法律」規範，有別？
- 司法院提案（§77；釋字 175）

- 考試院提案 (§87)
- 監察院提案 (§90；釋字 3)

1.2 審議 (職權法 §7 三讀審議)

- 一讀會 (職權法 §8)
付委
逕付二讀 (職權法 §8-II 但書 & III)
- 二讀會 (職權法 §§9, 10, 10 之 1)
- 三讀會 (職權法 §11)

Q 二讀通過後猶得變更 (復議) 法案內容？

Ω 職權法 §11-II：第三讀會，除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字之修正。

E.g., 立法院 99/04/20 二讀通過「個人資料保護法」修正草案 §9-II，引發侵害言論自由之疑議。嗣於 99/04/27「復議」，增定同條項第 5 款。

Cf. 立法院議事規則 (97/12/26) §§42~45

1.3 後續程序

1.3.1 移送總統及行政院 (§§72, 170)

Q 須限期移送？

1.3.2 覆議

- 移請覆議之期限 (§§57, 72；增修 §3-II-(2) 送達行政院 10 日內)
- 立法院決議期限 (增修 §3-II-(2) 限送達立法院 15 日內為決議；逾期未決議者，原決議失效)

Q 何以如此增修？

- 程序

職權法 §§32~35

Q 得就部分為覆議？或須全案覆議？

書 湯德宗，〈三權憲法、四權政府與立法否決權--美國聯邦最高法院 INS v. Chadha 案評釋〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論•卷一》，頁 323 以下（2014，增訂四版）

Q 釋字 520（應補行報告並備詢，然後應？循覆議程序解決兩院爭議？）

2. 預算案（§63）

2.1 三讀審議（職權法 Chap. 2，§7）

2.2 不得提議增加支出（§§63, 70）

- 釋字 264

2.3 禁止單獨增加立委報酬、待遇

（1994 三次增修 §7 → §8）

Q 如何才能有效防止立委（議員）自肥？

Cf. 9A 立委案觀想

2.4 應優先編列教、科、文經費

（§164 → 1997 四次增修～ §10-VIII）

2.5 憲法機關之預算刪減之界限

- 釋字 391（不得在款項目節間移動增減）
- 釋字 520（不得致其無法履行憲法職權）
- 增修 §5-I（同工不同酬）有違「平等原則」，危害「審判獨立」（司法權核心價值）？

Ω「權力分立」原則：權力間應相互制衡並相互尊重

2.6 法定預算之（拘束）效力

- 釋字 520（應分別情形而論）

3. 戒嚴案、大赦案、宣戰案、媾和案、條約案

3.1 二讀審議（職權法 §7）

3.2 條約案（釋字 329）

4. 議決國家其他重要事項之權

Q 指「通案」（政策）或「個案」決定？

「重要政策」決議變更（§57-(2)）→

「不信任案」（增修 §3-II-(3)）

5. 議案審議不跨屆原則（職權法 §13）

Q 立意？ 二、

人事同意權

1. 行政院院長（§55-I → 增修 §3-I；釋字 387？）

行政院各部會首長？

2. 司法院院長、副院長、大法官

（§79-I → 增修 §5-I）

3. 考試院院長、副院長、考試委員

（§84 → 增修 §6-II）

4. 監察院院長、副院長、監察委員

（§§91, 92 → 增修 §7-II；釋字 632）

5. 審計長

（§104；釋字 357）

📖 湯德宗，〈大法官有關「權力分立原則」解釋案之研析〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 361～362（2014 年，增訂四版）

三、憲法修正案提議權

1. §174-I-(2)

1.1 何以應於「國大開會前半年公告之」？

Ω 釋字 499「公開透明程序」？

1.2 立院審議程序及可決門檻？

增修條文 §12 (1/4 提議 * 3/4 出席 * 3/4 決議)

國民大會議事規則 (81/04/07) §42, 44-II, 46-III

2. 增修 §1-I

2.1 Q 何謂「經公告半年，應於三個月內投票複決」？

Ω 意指「應經半年公告，並自公告期滿之日起三個月內投票複決」？

2.2 職權法 §14 (準用法律案(三讀)程序)

Q 第三讀會須「記名」投票？

Ω 釋字 499 參見，既無明文，似可不限

四、緊急命令追認權(職權法 §15)

五、領土變更提議權(增修 §4-V；釋字 328)

六、彈劾總統、副總統提議權

(增修 §4-VII→ 職權法 Chap. 7)

七、罷免總統、副總統提議權

(增修 §2-IX→ 職權法 Chap. 7-1)

八、不信任案(倒閣案)

(§57-(2)→ 增修 §3-I & II-(3)；釋字 419 [3] → 職權法 Chap. 6)

九、決算權 (§§60, 90, 105)

Q 立法院得不認可審計部之「決算審核報告」？

「職權法」未有「決算審核」之規定。

十、附帶權力

1. 聽取總統國情報告(增修 §4-III)

Q 「職權法」有相應規定？

Ω 97/05/28 新增職權法 Chap.2-1 (§§15 之 1~15 之 5)

Q 何以迄今未見實施？

2. 聽取行政院施政方針及施政報告

2.1 §57-(1)→ 增修 §3-II-(1)

2.2 釋字 520（因施政方針或重要政策變更而停止執行法定預算時，行政院院長或有關部會首長應適時向立法院提出報告並備質詢）

2.3 職權法 Chap. 3（尤其 §17）

3. 質詢權（職權法 §18 以下）

3.1 院會質詢

3.1.1 憲法 §57-(1)→ 增修 §3-2-(1)

釋字 461（口頭或書面）

3.1.2 質詢方式

- 政黨質詢
- 個人質詢

3.2 委員會質詢（§67-II；釋字 461）

4. 文件調閱權

- 釋字 325
- 釋字 729

5. 調查權（釋字 585, 633）

Q 何謂「本院釋字 325 號解釋應予補充」？

Q 立法院之職權尚有不足？

6. 就「國是問題」發表意見（立法院議事規則 §22-II）

Q 應遵守立法委員行為法 §7-I？

參、立法委員

一、名額與選罷

1. 固定總額（增修 § 4-I：第七屆起減半成為 113 人） v. 彈性總額（§64）
2. 區域代表 v. 全國不分區（政黨比例）代表（增修 §4-I & II）
3. 選區

3.1 原為大（複數）選區

2000 六次增修 §4 未有規定；

公職人員選舉罷免法(93/04/07) §42 規定由中選會決定並公告→

第六屆立委選舉公告（中選一字第 0933100268 號 (93/09/27)）

3.2 現改為小（單一）選區

2005 七次增修 §4-II；

公職人員選舉罷免法（95/02/03 修正）§42 規定由中選會決定並公告→

公告立法委員選舉直轄市縣市選舉區之變更（中選一字第 0963100022 號 (96/01/31)）

104/02/04 公職人員選舉罷免法修正全文，§35 明定立法委員選舉之選舉區。

4. 罷免

4.1 區域立委：原選區（§133）

4.2 全國不分區立委：所屬政黨（釋字 331）

二、任期（§65 三年→ 增修 §4-I 四年）

1. 立委任期與憲法結構的關係

Q 改採間隔任期制（每兩年改選總額半數）可行？

2. 定期改選（釋字 31 → 釋字 150 → 釋字 261）

三、特權

1. 言論免責特權（§73；釋字 401, 435）

📖 湯德宗，〈立法委員言論免責權釋憲案專家學者說明會意見書〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 479 以下（2014 年，增訂四版）

1.1 制度緣起

1.2 建制目的

- 維護立法（權）獨立
- 強化權力分立原則

1.3 免責範圍

- 「言論及表決」應指「言論、表決及功能上與之相當之正當立法行為」
- 「立法委員」應擴張兼指「在立法任務合理範圍內之立法委員助理或立法院職員」？
- 「在院內」應指「於立法院會期中開會時以立法委員為（思辯及溝通）對象」之意。

1.4 非屬免責範圍之行為

1.5. 限制言論免責特權之法理依據

2. 不受逮捕特權

§74→ 增修 §4-VIII（限於會期中）

四、待遇

1. 薪俸（比照部長，立法委員行為法 §13）

2. 公費助理

6~10 人（立法院組織法 (88/01/25) §32）→

8~14 人（立法院組織法 (96/12/29) §32）

五、行為

1. 禁止兼任官吏
(§75；釋字 1, 釋字 4, 釋字 30)
2. 理性問政（立法委員行為法 §7）
3. 利益迴避（立法委員行為法 第 5 章）
Q誰來監督？
4. 遊說及政治捐獻
 - 4.1 立法委員行為法 第 4 章（尤其 §17）
 - 4.2 政治獻金法（93/03/31 制定公布, 104/01/07）
 - 4.3 遊說法（96/08/08）
5. 自律懲戒
 - 5.1 事由（立法委員行為法 §25）
 - 5.2 程序（立法委員行為法 §26）
 - 5.3 懲戒種類（立法委員行為法 §28）

肆、立法院組織（§§66, 67, 76）

- 一、院長、副院長
 1. 產生（§66）
 2. 職權（立院組織法 §§3, 4）
- 二、委員會
 1. §67-I
 2. 立法院組織法 §§10, 7, 8 & 9
- 三、下設單位（立法院組織法 §15）
 1. 法制局（立法院組織法 §20）
 2. 三一九槍擊事件真相調查委員會（＝委外辦理之任務編組？）

《對話憲法・憲法對話》2017

四、黨團（立法院組織法 §33）

Q 黨團與政黨協商之作用？

五、立法院會期

1. 例會（§68）

會期延長（職權法 §5）

2. 臨時會（§69；立法院組織法 §6）

3. 休會（增修 §4-IV）

4. 解散後之自行集會（增修 §4-VI）

【學思策問】

Q 歷經各種改革（如席次減半、選制改革），立法院依然效能不彰。癥結何在？

Q 我國現況下，總統（行政）與國會（立法）間之理想分工為何？

【進階閱讀】

湯德宗，〈三一九槍擊事件真相特別調查委員會條例釋憲案鑑定意見書（二）真調會條例是否違憲〉，輯於氏著《憲法結構與動態平衡：權力分立新論・卷一》，頁 535～566（2014 年，增訂四版）。

湯德宗，〈立法委員言論免責權釋憲案專家學者說明會意見書〉，輯於氏著《違憲審查與動態平衡：權力分立新論・卷二》，頁 479～506（2014 年，增訂四版）。

DCM YARDLEY, INTRODUCTION TO BRITISH CONSTITUTIONAL LAW 10~ 44 (Chap. 2: *Parliament*) (1990).